

1017647-44.2021.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Segundo apurou, no dia anterior ao furto, o veículo teria passado por duas vezes no endereço em que foi localizado. Não consta, por outro lado, que no dia do furto o automóvel tenha passado na rua da escola do filho. Acenou, ainda, para o uso de bloqueador de sinal, dias antes do sinistro. Assim, entende que não existe o dever de indenizar. No mais, teceu considerações para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

4ª Vara Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017647-44.2021.8.26.0005 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 22 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM.(a) Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO. NADA MAIS. Eu, (Davi Silveira Raymundo Júnior), Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1017647-44.2021.8.26.0005 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Thiago da Silva Bones

Requerido:

Tokio Marine Seguradora S/A

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária com pedido de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação afirmando que, após sindicância interna, apurou inverdades nos fatos alegados pela parte autora. Segundo apurou, no dia anterior ao furto, o veículo teria passado por duas vezes no endereço em que foi localizado. Não consta, por outro lado, que no dia do furto o automóvel tenha passado na rua da escola do filho. Acenou, ainda, para o uso de bloqueador de sinal, dias antes do sinistro. Assim, entende que não existe o dever de indenizar. No mais, teceu considerações para requerer a improcedência dos pedidos.

Houve réplica.

O feito foi saneado, com produção de prova documental.

Não houve rol de testemunhas, encerrando-se a instrução processual.

Instadas as partes, apenas a Seguradora apresentou alegações finais.

É o breve relatório.

Decido.

A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, não tendo sido demonstrada a má-fé do segurado.

Trata-se de ação de cobrança que busca a condenação da Seguradora no pagamento do prêmio de seguro em razão do furto do veículo segurado, acrescido de danos morais.

Afirma o autor que o automóvel foi furtado na Av. Pedro Meira, 743, tendo a requerida, contudo, negado o prêmio.

Em contestação, afirmou a Seguradora ré que, em sindicância interna, concluiu pela quebra de contrato pelo requerido, em razão da omissão e inveracidade de informações na comunicação do sinistro (p. 354), o que justificou a recusa no pagamento da indenização.

Dos documentos acostados aos autos, é possível observar que o furto do automóvel ocorreu por volta das 7:30 horas da manhã, como consta no Boletim de Ocorrência (p. 45/47), tendo sido o sinistro informado à seguradora logo depois.

Do relatório de investigação interna observou-se que o dispositivo de rastreamento foi recuperado às 10h55min, na Rua Doutor Oscar Egídio de Araújo (p. 113) que, segundo o histórico de posições (p. 128 e seguinte), o segurado passou no dia anterior.

Todavia, no caso em tela, não está demonstrada a má-fé do segurado.

Veja-se que na decisão saneadora foi deferida a produção de prova oral e pericial, contudo, a ré não se interessou por nenhuma delas.

Trago à colação os seguintes arestos:

"Seguro de veículo - Recusa da seguradora ao pagamento da indenização - Alegação de que o segurado teria prestado informações inverídicas - Ausência de provas - Má-fé do segurado não caracterizada. 2. Indenização devida - Eventuais débitos que recaiam sobre o veículo até a data do furto devem ser abatidos do montante a ser pago ao autor. Devolução do salvado - Impossibilidade. 3. Danos morais não verificados. Danos materiais devidamente comprovados - Despesas com locação de veículo para exercício de atividade laborativa em razão da recusa da ré ao pagamento de indenização - Possibilidade - Abatimento de parte dos valores - Descabimento - Custos com desgaste e manutenção do veículo que são transferidos ao consumidor pela locadora. 4. Recurso da requerida improvido, rejeitada a preliminar. Apelo do autor parcialmente acolhido." (TJSP; Apelação Cível 1005799-88.2020.8.26.0007; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022).

"Bem móvel. Ação indenizatória. Contratação de sistema de rastreamento de veículo. Além dos indícios de que o equipamento rastreador não estava funcionando adequadamente, cumpria à requerida, para afastar sua responsabilidade, a prova de que não existiu defeito na prestação do serviço ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. Exegese do art. 14, § 3º, do CDC. Ademais, embora a requerida não atue como seguradora, é inequívoco que se comprometeu ao pagamento do valor de mercado do veículo subtraído, segundo Tabela FIPE, em caso de não localização. Nulidade reconhecida na origem que não foi arguida pelas partes e que favorece apenas a ré, que se prontificou ao referido pagamento e que se beneficia com o aceno de possível indenização para angariar seus clientes. Dano moral, porém, incorrente, haja vista que o mero descumprimento contratual não implica, via de regra, ofensa a direitos de personalidade do contratante. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1046205-06.2019.8.26.0002; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 23/03/2021).

Por outro lado, tratando-se de mero descumprimento contratual, não vislumbro a ocorrência de danos morais.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento do valor segurado, R\$ 44.333,00 (p. 355), atualizado monetariamente pela tabela prática do TJSP a partir do sinistro ocorrido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Autorizo, desde logo, o abatimento de tributos e multas que incidem sobre o veículo segurado até a data do sinistro, além do financiamento bancário, se houve. O salvado deverá ficar na posse da Seguradora.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios do d. patrono da parte adversa, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

P.I.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO

Juiz(a) de Direito